خطبة من صرح باجابته الا باذنه فان لم يجب ولم يرد لم تحرم فى الاظهر ومن استشير فى خاطب ذكر مساويه بصدق ويستحب تقديم خطبة قبل الخطبة وقبل العقد ولو خطب الولى فقال الزوج الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت صح النكاح على الصحيح بل يستحب ذلك (قلت) الصحيح لا يستحب والله أعلم فان طال الذكر الفاصل لم يصح *(فصل)* انما يصح النكاح بايجاب وهو زوجتك أو أنكحتك وقبول بأن يقول الزوج تزوجت أو نكحت أو قبلت نكاحها أو تزويجها ويصح تقدم لفظ الزوج على الولى ولا يصح الا بلفظ التزويج أو الانكاح ويصح بالعجمية فى الاصح لا بكناية قطعا ولو قال زوجتك فقال قبلت لم ينعقد على المذهب ولو قال زوجنى فقال زوجتك أو قال الولى تزوجها فقال تزوجت صح ولا يصح تعليقه ولو بشر بولد فقال ان كان أنثى فقد زوجتكها أو قال ان كانت بنتى طلقت واعتدت فقد زوجتكها فالمذهب بطلانه ولا توقيته ولا نكاح الشغار وهو زوجتكها على ان تزوجنى بنتك وبضع كل واحدة صداق الاخرى فيقبل فان لم يجعل البضع صداقا فالاصح الصحة ولو سميا مالا مع جعل البضع صداقا بطل فى الاصح ولا يصح الا بحضرة شاهدين شرطهما حرية وذكورة وعدالة وسمع وبصر وفى الاعمى وجه والاصح انعقاده بابنى الزوجين وعدويهما وينعقد بمستورى العدالة على الصحيح لا مستور الاسلام والحرية ولو بان فسق الشاهد عند العقد فباطل على المذهب وانما يبين ببينة أو اتفاق الزوجين ولا أثر لقول الشاهدين كنا فاسقين ولو اعترف به الزوج وأنكرت فرق بينهما وعليه نصف المهر ان لم يدخل بها والا فكله ويستحب الاشهاد على رضا المرأة حيث يعتبر رضاها ولا يشترط *(فصل)* لا تزوج امرأة نفسها باذن ولا غيرها بوكالة ولا تقبل نكاحا لاحد والوطء فى نكاح بلا ولى يوجب مهر المثل لا الحد ويقبل اقرار الولى بالنكاح ان استقل بالانشاء والا فلا ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح على الجديد وللاب تزويج البكر صغيرة وكبيرة بغير اذنها ويستحب استئذانها وليس له تزويج ثيب الا باذنها فان كانت صغيرة لم تزوج حتى تبلغ والجد كالاب عند عدمه وسواء زالت البكارة بوطء حلال أو حرام ولا أثر لزوالها بلا وطء كسقطة فى الاصح ومن على حاشية النسب كأخ وعم لا يزوج صغيرة بحال وتزوج الثيب البالغة بصريح الاذن ويكفى فى البكر سكوتها فى الاصح والمعتق والسلطان كالأخ وأحق الاولياء أب ثم جد ثم أبوه ثم أخ لابوين أو لاب ثم ابنه وان سفل ثم عم ثم سائر العصبة كالارث ويقدم أخ لابوين على أخ لاب فى الاظهر ولا يزوج ابن ببنوة فان كان ابن ابن عم أو معتقا أو قاضيا زوج به فان لم يوجد نسيب زوج المعتق ثم عصبته كالارث ويزوج عتيقة المرأة من يزوج المعتقة ما دامت حية ولا يعتبر اذن المعتقة فى الاصح فاذا ماتت زوج من له الولاء فان فقد المعتق وعصبته زوج السلطان وكذا يزوج اذا عضل القريب والمعتق وانما يحصل العضل اذا دعت بالغة عاقلة الى كفء وامتنع ولو عينت كفؤا وأراد الاب غيره فله ذلك فى الاصح *(فصل)* لا ولاية لرقيق وصبى ومجنون ومختل النظر بهرم أو خبل وكذا محجور عليه بسفه على المذهب ومتى كان الاقرب ببعض هذه الصفات فالولاية للابعد والاغماء ان كان لا يدوم غالبا انتظر افاقته وان كان يدوم أياما انتظر وقيل للابعد ولا يقدح العمى فى الاصح ولا ولاية لفاسق على المذهب ويلى الكافر الكافرة واحرام أحد العاقدين أو الزوجة يمنع صحة النكاح ولا ينقل الولاية فى الاصح فيزوج السلطان عند احرام الولى لا الابعد (قلت) ولو أحرم الولى أو الزوج فعقد وكيله الحلال لم يصح والله أعلم ولو غاب الاقرب الى مرحلتين زوج السلطان ودونهما لا يزوج الا باذنه فى الاصح وللمجبر

وابنى هاشم والمطلب ولو أغنياء ويفضل الذكر كالارث ولليتامى الفقراء منا واليتيم صغير لا أب له وللمساكين ولابن السبيل الفقير ويعم الامام الاربعة الاخيرة والاخماس الاربعة للمرتزقة فيعطى كلا بقدر حاجة ممونه فان مات أعطى أصوله وبناته وزوجاته الى أن يستغنوا وبنيه الى أن يستقلوا وسن أن يضع ديوانا وينصب لكل جمع عريفا ويقدم اثباتا واعطاء قريشا ويقدم منهم بنى هاشم والمطلب فعبد شمس فنوفل فعبد العزى فسائر البطون الاقرب الى النبى صلى الله عليه وسلم فالانصار فسائر العرب فالعجم ولا يثبت فى الديوان من لا يصلح للغزو ومن مرض فكصحيح وان لم يرج برؤه ويمحى من لم يرج برؤه وما فضل عنهم وزع عليهم بقدر مؤنتهم وله صرف بعضه فى ثغور وسلاح وخيل ووقف عقار فىء أو بيعه وقسم غلته أو ثمنه كذلك *(فصل)* الغنيمة نحو مال حصل من الحربيين بايجاف فيقدم السلب لمن ركب غررا منا بازالة منعة حربى فى الحرب وهو ما معه من ثياب كخف وران ومن سوار ومنطقة وخاتم ونفقة وجنيبة معه وآلة حرب كدرع ومركوب وآلته لا حقيبة ثم تخرج المؤن ثم يخمس الباقى وخمسه كخمس الفىء والنفل وهو زيادة يدفعها الامام باجتهاده لمن ظهر منه أمر محمود أو يشترطها لمن يفعل من ينكى الحربيين من مال المصالح الذى سيغنم فى هذا القتال أو الحاصل عنده والاخماس الاربعة للغانمين وهم من حضر القتال ولو فى أثنائه بنيته وان لم يقاتل أو لا بنيته وقاتل كأجير لحفظ أمتعة وتاجر ومحترف ولو مات بعد انقضائه ولو قبل الحيازة فحقه لوارثه وللراجل سهم وللفارس ثلاثة ولا يعطى الا لفرس واحد فيه نفع ويرضخ منها العبد وصبى ومجنون وامرأة وخنثى حضروا ولكافر معصوم حضر بلا أجرة وباذن الامام والرضخ دون سهم يجتهد الامام فى قدره *(كتاب قسم الزكاة)* هى لفقير من لا مال له ولا كسب لائق يقع موقعا من كفايته ولو غير زمن ومتعفف والمسكين من له ذلك ولا يكفيه ويمنع فقر الشخص ومسكنته كفايته بنفقة قريب أو زوج واشتغاله بنوافل لا بعلم شرعى